

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

[기출][2019-1-1]절차상 하자로 취소된 재심판정에 대한 확정판결 기속력의 내용과 중앙노동위원회의 법적 의무

《【문제1】 사용자인乙 주식회사는 소속 근로자인甲에 대해 유인물 배포 등 행위와 성명서 발표 및 기사 게재로 인한乙 주식회사에 대한 명예훼손행위를 근거로 갑을 3월의 징계처분을 하였다.甲과 A노동조합은 2018. 9. 7. B지방노동위원회에 위 징계처분이 부당징계 및 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 구제신청을 하였다. 그러나 B지방노동위원회는 2018. 11. 6. 위 구제신청을 모두 기각하였다.甲과 A노동조합은 B지방노동위원회의 기각결정에 불복하여 2018. 12. 20. 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 중앙노동위원회는 2019. 3. 5. 유인물 배포 등 행위가 징계사유에 해당할 뿐만 아니라 징계 양정이 적정하고, 노동조합 및 노동관계조정법 제81조 제1호의 부당노동행위에 해당하지 않는다는 이유로 재심신청을 모두 기각하였다. 이에甲은 중앙노동위원회의 재심에 불복하여 취소소송을 제기하려고 한다.甲은 중앙노동위원회가 재심판정을 하면서 관계 법령상 개의 및 의결 정족수를 충족하지 않았다고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것) (50점)

(물음1) 중앙노동위원회의 재심판정에 절차상 하자가 있음을 이유로 이를 취소하는 판결이 확정되었다. 중앙노동위원회가 이러한 확정판결에 기속되는 경우에 어떠한 의무를 부담하는지를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 절차상 하자로 취소된 재심판정에 대한 확정판결 기속력의 내용과 중앙노동위원회의 법적 의무

I. 문제의 제기

- 사안에서 중앙노동위원회의 재심판정이 절차상 하자가 있음을 이유로 취소된 후 확정판결의 기속력에 따라 중앙노동위원회가 다시 재심판정을 하여야 하는 상황이다. 쟁점으로 <행정소송법상 취소판결의 기속력에 의하여 행정청이 부담하는 재처분의무 및 그 범위>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취소판결 확정 후 중앙노동위원회가 부담하는 구체적인 법적 의무에 대해 논한다.

II. 기속력의 일반 법리

1. 기속력의 의의와 성질

(1) 기속력의 개념

- 행정소송법 제30조 제1항에 규정된 기속력은 취소소송의 인용판결이 확정된 경우 피고인 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 판결의 취지에 따라 행동하도록 법적으로 구속하는 효력을 말한다.

(2) 기속력의 성질 및 범위

- 기속력은 기판력과 구분되는 행정소송 특유의 실체법상 효력이다. 기속력의 주체적 범위는 당해 행정청과 관계 행정청에 미치며, 객관적 범위는 판결 주문 및 그 전제가 된 구체적인 위법사유에만 미친다.

2. 기속력의 구체적 내용

(1) 반복금지의무

- 행정청은 판결에서 위법하다고 판단된 사유와 동일한 사실관계 아래에서 동일한 내용의 처분을 반복해서는 안 되는 소극적 의무를 진다.

(2) 재처분의무

- 당사자의 신청을 거부하는 처분을 취소하는 판결이 확정된 경우(제30조 제2항) 또는 처분의 절차나 형식이 위법하여 취소된 경우(제30조 제3항) 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대하여 처분을 하여야 할 적극적 의무를 부담한다.

(3) 원상회복의무

- 명문의 규정은 없으나 기속력의 실효성 확보를 위하여 위법한 처분으로 발생한 가공의 행정상태를 제거하고 처분 전의 상태로 되돌려야 할 의무를 부담한다.

III. 사안의 적용

1. 중앙노동위원회의 재처분의무

(1) 재처분의무의 법적 근거

- 사안의 재심판정 기각 결정은 근로자의 재심신청이라는 신청을 거부하는 성격을 가지므로 제30조 제2항이 적용되고, 정족수 미달이라는 절차상 하자를 이유로 취소되었으므로 제30조 제3항의 재처분의무가 모두 중첩적으로 적용된다.

(2) 개의 및 의결정족수의 보완

- 중앙노동위원회는 취소판결이 확정된 이상 무조치 상태로 있어서는 안 되며, 판결에서 지적된 정족수 미달의 절차상 위법을 보완하여甲의 재심신청에 대해 다시 심리하고 의결을 거쳐 재처분을 내려야 한다.

2. 반복금지의무의 범위와 강제수단

(1) 동일 내용의 재심판정 허용 여부

- 기속력의 객관적 범위는 절차상 하자에 국한되므로, 중앙노동위원회가 적법한 정족수를 갖추어 실체적 사유(유인물 배포 등)를 재심리한 결과 동일하게 재심신청을 기각하더라도 이는 판결의 취지에 부합하며 반복금지의무에 저촉되지 않는다.

(2) 재처분의무 불이행 시 구제수단

- 만약 중앙노동위원회가 확정판결에도 불구하고 지체 없이 새로운 재처분을 하지 않는 경우,甲은 행정소송법 제34조 제1항에 따라 법원에 간접강제를 신청하여 지연 기간에 따른 상당한 배상을 명하게 함으로써 재처분의 이행을 강제할 수 있다.

IV. 결론

- 중앙노동위원회는 확정판결의 기속력에 따라 개의 및 의결 정족수 미달이라는 절차상 하자를 완전히 보완하여甲의 재심신청에 대해 다시 심리·의결해야 하는 재처분의무를 부담한다. 다만, 판결이 절차 위법만을 이유로 한 것이므로 적법한 정족수를 갖춘 상태에서 다시 기각 판결을 내리는 것은 허용된다. 만약 중앙노동위원회가 정당한 이유 없이 재처분의무를 이행하지 않는다면甲은 법원에 간접강제를 신청하여 강제력을 확보할 수 있다.